

검토 사항	근린생활시설		비 고
	법 조 항	내 용	
근린생활시설 용도분류	건축법 시행령 제3조의 5 [별표 1] 제3호 및 제4호	■ 근린생활시설 종류 3. 제1종 근린생활시설 가. 식품·잡화·의류·완구·서적·건축자재·의약품·의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것 나. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것 다. 이용원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 의류 등을 세탁·수선하는 시설(세탁소의 경우 공장에 부설되는 것과 대기환경보전법, 물환경보전법 또는 소음·진동관리법에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상인 것은 제외한다) 라. 의원,치과의원,한의원,침술원,접골원(接骨院),조산원,안마원,산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설 마. 탁구장,체육도장으로서 같은 건축물에 해당용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡미만인 것 바. 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 건강보험공단 사무소 등 주민의 편의를 위하여 공공업무를 수행하는 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것 사. 마을회관, 마을공동작업소, 마을공동구판장, 공동화장실, 대피소, 지역아동센터(단독주택과 공동주택에 해당하는 것은 제외한다) 등 주민이 공동으로 이용하는 시설 아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것에 한정한다), 정수장, 양수장 등 주민의 생활에 필요한 에너지공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설 자. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소기업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 30㎡ 미만인 것 차. 전기자동차 충전소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것으로 한정한다) 카. 동물병원, 동물미용실 및 「동물보호법」 제73조제1항제2호에 따른 동물위탁관리업을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것 4. 제2종 근린생활시설 가. 공연장(극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다)으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 나. 종교집회장[교회,성당,사찰,기도원,수도원,수녀원,제실(祭室),사당, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다. 이하 같다]으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 다. 자동차영업소로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것 라. 서점(제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것) 마. 총포판매소 바. 사진관, 표구점 사. 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소, 가상현실체험제공업소, 그 밖에 이와 비슷한 게임 및 체험 관련 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 아. 휴게음식점, 제과점 등 음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것 자. 일반음식점 차. 장의사, 동물병원, 동물미용실, 동물보호법 제73조제1항제2호에 따른 동물위탁관리업을 위한 시설, 그 밖에 이와 유사한 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) 카. 학원(자동차학원·무도학원 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 교습소(자동차교습·무도교습 및 정보통신기술을 활용하여 원격으로 교습하는 것은 제외한다), 직업훈련소(운전·정비 관련 직업훈련소는 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 타. 독서실, 기원 파. 테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설(관광진흥법에 따른 기타유원시설업의 시설을 말한다. 이하 같다)등 주민의 체육활동을 위한 시설(제3호마목의 시설은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 하. 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소기업소, 출판사 등 일반업무시설로서 같은 건축물에 해당용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것(제1종 근린생활시설에 해당하는 것은 제외한다) 거. 다중생활시설(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 국토교통부장관이 고시하는 기준과 그 기준에 위배되지 않는 범위에서 적정한 주거환경을 조성하기 위하여 건축조례로 정하는 실별 최소 면적, 창문의 설치 및 크기 등의 기준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 너. 제조업소, 수리점 등 물품의 제조·가공·수리 등을 위한 시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만이고, 다음 요건 중 어느 하나에 해당하는 것 1) 대기환경보전법, 물환경보전법 또는 소음·진동관리법에 따른 배출시설의 설치 허가 또는 신고의 대상이 아닌 것 2) 물환경보전법 제33조제1항 본문에 따라 폐수배출시설의 설치 허가를 받거나 신고해야 하는 시설로서 발생하는 폐수를 전량 위탁 처리하는 것 더. 단란주점으로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것 러. 안마시술소, 노래연습장 마. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제5호의2에 따른 주문배송시설로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500제곱미터 미만인 것(같은 법 제21조의2 제1항에 따라 물류창고업을 등록해야 하는 시설을 말한다) <신설 2024.2.13.>	본서 부록 399쪽 참조

검토 사항	근린 생활 시설																				비 고
	법 조 항	내 용																			
근린 생활 시설 건축 제한	국토 계획 법 시행령 [별표 2~22]	■ 용도 지역 안에서의 건축 제한 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】																			본서 부록 404쪽 참조
		법 례	국토 계획 법 시행령 [별표]	●	허용		당해 지방 자치단체 조례	○	허용												
				▲	조건부 허용			△	조건부 허용												
				X	건축 금지			x	건축 금지												
구 분		주거 지역					상업 지역			공업 지역		녹지 지역		관리 지역		농림 지역	자연 환경 보전 지역				
용도 지역		1종 전용	2종 전용	1종 일반	2종 일반	3종 일반	준	중심 일반	일반	근린 유통	전용 일반	준	보전 생산	자연 보전	생산 계획	계 획	20	20	20		
건폐율(%) ~이하		50	50	60	60	50	70	90	80	70	80	70	70	20	20	20	20	40	20	20	
용적률(%) ~이상~이하		50 100	50 100	100 200	100 250	200 300	200 500	200 1500	200 1300	200 900	150 1100	150 300	150 400	50 80	50 100	50 100	50 80	50 100	50 80	50 80	
제 1 종 근 린 생 활 시 설	가. 식품·잡화 등 이용품을 판매하는 소매점으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것 나. 휴게음식점, 제과점 등으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것 다. 이송원, 미용원, 목욕장, 세탁소 등 사람의 위생관리나 인류 등을 위한 시설 라. 의원, 치과, 인마원, 산후조리원 등 주민의 진료·치료 등을 위한 시설 마. 탁구장, 체육도장 등으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 바. 지역자치센터, 파출소 등 공공업무를 수행하는 시설로서 바닥면적의 합계가 1,000㎡미만인 것 사. 마을회관, 마을공동기구관, 공동화장실, 지역 아동센터 등 주민이 공동으로 이용하는 시설 아. 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설, 급수지, 인수장 등 주민의 생활에 필요한 시설 자. 금융원소, 사무소 등 일반 업무시설로 쓰이는 바닥면적의 합계가 30㎡ 미만인 것 차. 전기자동차 충전소로 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것 카. 동물병원, 동물미용실, 동물위탁관리업 등으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 300㎡ 미만인 것	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	x	x	▲	x	X	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	○	○	●	○	X	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	○	○	●	○	X	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	X	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	○	○	○	○	○	
		▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	○	▲	▲	△		
		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	○	○	●	●	○		
		X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	X	
		X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	○	○	●	○	X	
제 2 종 근 린 생 활 시 설	가. 영화관, 비디오감상실 등 공연장으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 나. 교회, 상담, 사찰 등 종교집회장으로 쓰이는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 다. 자동차명인소로서 같은 건축물에 해당용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만인 것 라. 서점(제1종근린생활시설에 해당하지 않는 것) 마. 총포판매소 바. 사진점, 표구점 사. 청소년기억제관소 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 아. 휴게음식점, 제과점 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 것 자. 일반음식점 차. 장의사, 동물병원, 그 밖에 이와 유사한 시설 등(제1종 근린생활시설에 해당하는 것 제외) 카. 미용, 교습소, 직업훈련소 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 타. 독서실, 기원 파. 테니스장, 체력단련장, 볼링장 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 하. 사무소 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것(제1종 근린생활시설을 제외) 거. 다중생활시설(다중이용업종 표시사업인 시설)로서 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 니. 제조업소, 수리점 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 500㎡ 미만인 것 디. 단관수정으로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 150㎡ 미만인 것 러. 안마시설소, 노래연습장	X	X	○	○	○	○	●	●	●	x	●	●	X	○	○	○	○	○	X	
		X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	○	○	○	○	○	X	
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	○	○	x	x	▲	x	X
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	△	○	x	x	▲	x	X
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	△	○	○	○	○	○	X
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	○	○	x	x	▲	x	X
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	○	○	○	○	○	○	X
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	○	○	○	○	○	○	X
		X	X	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	X	○	○	○	○	○	○	X

건축 허가 대상 시장·군수·구청장 허가	법 제11조제1항	■ 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하는 건축 ☞ 아래의 용도 및 규모의 건축물을 건축하거나 대수선 하려는 자는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.																		본서 308쪽 참조
		허가권자		용도 및 규모																
		시장·군수·구청장	·바닥면적의 합계가 85㎡를 초과하여 증축·개축 또는 재축 ·다만, 3층 이상 건축물인 경우에는 증축·개축 또는 재축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 건축물 연면적의 10분의 1을 초과하는 경우로 한정 ·국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 관리지역, 농림지역 또는 자연환경보전 지역에서 연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 건축 ·연면적이 200㎡ 이상이고 3층 이상인 건축물의 대수선 ·연면적의 합계가 100㎡를 초과하는 건축물의 건축 ·건축물의 높이가 3m를 초과하여 증축하는 건축물의 건축																	

검토 사항	근린생활시설		비 고
	법 조 항	내 용	
건축허가대상 도지사 사전승인	법 제11조제2항 영 제8조제3항제2호	■ 시장·군수 허가 대상건축물 중 도지사 사전승인 대상건축물 ☞ 시장·군수는 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당)의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 국토교통부령(규칙 제7조제1항제2호)으로 정하는 건축물의 용도, 규모 및 형태가 표시된 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.	본서 309쪽 참조
건축허가 의제처리	법 제11조제5항	■ 건축허가 시 의제 처리사항 ☞ 건축법 제11조의 규정에 의한 건축허가를 받으면 <u>건축법 제11조 제5항 각 호의 허가</u> 등을 받거나 신고를 한 것으로 본다.	본서 311쪽 참조
대지 소유권 확보의무 면제	법 제11조제11항	■ 건축주의 대지 소유권 확보의무 제외 ☞ 법 제11조제1항에 따라 건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. · <u>건축주의 대지 소유권 확보의무 제외 대상</u>	본서 312쪽 참조
안전관리예치금	법 제13조제2항 영 제10조의2 법 제13조제7항	■ 안전관리예치금 예치 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 허가권자는 연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물로서, 해당 지방자치단체의 <u>조례로 정하는 건축물</u>에 대하여는 법 제21조에 따른 착공신고를 하는 건축주에게 장기간 건축물의 공사현장이 방치되는 것에 대비하여 미리 미관 개선과 안전 관리에 필요한 비용인 예치금(보증서 포함)을 아래의 기준에 따라 예치하게 할 수 있다. · <u>안전관리예치금액, 예치기준 및 사용</u>	본서 313쪽 참조
건축신고대상	법 제14조제1항 영 제11조	■ 건축신고 대상 ☞ 법 제11조에 해당하는 허가대상 건축물이라 하더라도 건축신고대상 건축물에 해당하는 경우에는 미리 건축허가권자에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다. · <u>건축신고대상 건축물의 규모 및 건축행위</u>	본서 315쪽 참조
착공신고 등	법 제21조제1항 규칙 제14조제1항	■ 착공신고 대상 ☞ 법 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 건축허가 및 건축신고 또는 가설건축물 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 규칙 제14조제1항의 규정에 의한 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다. · <u>착공신고 도서 종류 등</u>	본서 부록 421쪽 참조
설계·감리 공제증서	규칙 제14조 제1항제4호 건축사법 시행령 제21조	■ 건축사의 보험 또는 공제 가입 ☞ 건축사가 건축물의 설계 및 공사감리 계약을 체결할 때에는 보험증서 또는 공제증서를 건축주에게 제출하여야 한다. · <u>가입기간, 대상 및 가입금액</u>	본서 323쪽 참조
현장관리인	법 제24조제6항 건설산업기본법 제2조제15호	■ 현장관리인 ☞ 건축물의 건축주는 공사 현장의 공정 및 안전을 관리하기 위하여 <u>건설산업기본법 제41조 제1항(건설공사 시공자의 제한) 각 호</u>에 해당하지 아니하는 건축물의 공사현장에 건설기술인 1명을 현장관리인으로 지정하여야 한다. · <u>현장관리인의 자격 기준</u>	본서 부록 483쪽 참조 본서 328쪽 참조
산업재해 예방지도	규칙 제14조제6항 산업안전보건법 시행령 제59조	■ 건설공사의 산업재해 예방 지도 ☞ 건축주는 착공신고를 할 때에 해당 건축공사가 「산업안전보건법」 제73조 제1항에 따른 건설재해예방전문지도기관의 지도 대상에 해당하는 경우에는 기술지도계약서 사본을 제출하여야 한다. · <u>기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기</u>	본서 323쪽 참조
시공자 제한	법 제21조제5항 건설산업기본법 제41조제1항 건설산업기본법 영 제36조제2항	■ 건축공사 시공자의 제한 ☞ 건축주는 <u>건설산업기본법 제41조(건설공사 시공자의 제한)</u>를 위반하여 건축물의 공사를 하거나 하게 할 수 없다. ☞ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축 또는 대수선(大修繕)에 관한 건설공사(제9조제1항 단서에 따른 경미한 건설공사 제외)는 건설사업자가 하여야 한다. 1. 연면적이 200㎡를 초과하는 모든 건축물 2. 연면적이 200㎡ 이하인 건축물로서, · 「건축법 시행령」 별표 1 제4호거목에 따른 다중생활시설(고시원업)	본서 부록 483쪽 참조

검토 사항	근린생활시설		비 고
	법 조 항	내 용	
건축물의 사용승인	법 제22조제1항	■ 사용승인신청 대상 건축물 ☞ 건축주는 법 제11조·제14조 및 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 법 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리 완료보고서(같은 조 제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 규칙 제16조제1항에서 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청할 것. 하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다.	본서 326쪽 참조
	법 제22조제4항	■ 건축물 사용승인 시 일괄 준공사항 ☞ 법 제22조제2항에 따른 사용승인을 받은 경우에는, 건축법 제22조 제4항 각 호에 따른 사용승인·준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 한 것으로 본다. · <u>건축물 사용승인 시 일괄 준공사항</u>	
건축물의 시공	법제24조제7항 영 제18조의2 제1항 및 제2항	■ 사진 및 동영상 촬영 ☞ 특수구조 건축물 또는 필로티형식 건축물 중 3층 이상인 건축물의 공사시공자는 공사의 공정이 영 제18조의2 제2항에서 정하는 진도에 다다른 때마다 사진 및 동영상을 촬영하고 보관하여야 한다. · <u>촬영시점 및 사진·동영상 제출방법</u>	본서 328쪽 참조
건축물의 공사감리	법 제25조제1항 영 제19조의2	■ 공사감리자 지정대상 건축물 ☞ 건축주는 아래의 감리대상 건축물을 건축하는 경우 건축사를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다. · 법 제11조에 따라 건축허가대상 건축물을 건축하는 경우 · <u>법 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우</u> ↳ 가. 허가권자가 리모델링 활성화가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역안의 건축물 나. 사용승인 받은 후 15년이상 되어 리모델링이 필요한 건축물 ☞ <u>공사감리자 지정권자</u>	본서 329쪽 참조
공용건축물에 대한 특례	법 제29조	■ 제1종 근린생활시설 중 공용건축물의 특례 ☞ 국가나 지방자치단체는 건축물을 건축·대수선·용도변경하거나 가설건축물을 건축하거나 공작물을 축조하려는 경우에는 미리 허가권자와 협의하여야 한다. 허가권자와 협의한 경우 아래 특례 대상 조문에 따른 허가를 받았거나 신고한 것으로 봄 · 공용건축물의 특례대상 조문 : 법 제11조(건축허가), 법 제14조(건축신고), 법 제19조(용도변경), 법 제20조(가설건축물) 및 제83조(옹벽 등의 공작물에의 준용) · 공용건축물 법 적용제외 조문 : 법 제22조(건축물의 사용승인)	본서 332쪽 참조
대지의 조경	법 제42조제1항 영 제27조 제1항 및 제3항	■ 대지의 조경 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 조경의무대상 · 면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 <u>지방자치단체의 조례로 정하는 기준</u> 에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ☞ <u>조경의무 제외대상 및 옥상조경</u>	본서 336쪽 참조
대지와 도로	법 제44조제1항 영 제28조제2항	■ 대지의 접도의무 ☞ 건축물의 대지는 2m 이상이 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)에 접하여야 함 · <u>접도의무 제외 경우</u> ☞ <u>건축물의 대지가 접하는 도로의 너비, 대지가 도로에 접하는 부분의 길이 등</u>	본서 338쪽 참조
도로의 지정 도로관리대상	법 제45조제1항	■ 도로의 지정 ☞ 허가권자는 법 제2조 제1항 제11호 나목에 따라 도로의 위치를 지정·공고하려면 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 하며, 도로관리대장에 이를 적어 관리하여야 한다. · <u>이해관계인의 동의를 받지 아니하고 건축위원회 등의 심의를 거쳐 도로를 지정할 수 있는 경우</u>	본서 338쪽 참조
건축선	법 제46조제1항 영 제31조제1항	■ 건축선 ☞ 도로와 접한 부분에 건축물을 건축할 수 있는 선(건축선)은 대지와 도로의 경계선으로 함 · <u>소요 너비에 못 미치는 너비의 도로와 8m 미만인 도로의 모퉁이에서 정하는 건축선</u>	본서 338쪽 참조
건축제한	법 제47조	■ 건축 제한 규정 ☞ 건축물과 담장은 건축선의 수직면(垂直面)을 넘어서는 아니 된다. 다만, 지표(地表) 아래 부분은 제외 ☞ 도로면으로부터 높이 4.5m 이하에 있는 출입구, 창문, 그 밖에 이와 유사한 구조물은 열고 닫을 때 건축선의 수직면을 넘지 아니하는 구조로 하여야 함	

검토 사항	근린 생활 시설		비 고																
	법 조 항	내 용																	
구조내력 등 구조안전 확인대상	법 제48조 영 제32조 제2항	■ 구조안전 확인 및 내진능력 공개대상 건축물 ☞ 아래 구조안전 확인대상 건축물(표준설계도서에 따라 건축하는 건축물 제외)을 건축하거나 대수선하는 경우, 설계자는 구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 함. ☞ 내진능력 공개대상 건축물 : 법 제11조에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 건축물과 법 제22조에 따른 사용승인을 받는 즉시 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력(내진능력)을 공개하여야 하는 건축물 · 특수구조건축물 대상기준	본서 339쪽 참조																
내진능력 공개대상	법 제48조의3		본서 340쪽 참조																
특수구조건축물																			
건축물의 피난시설 및 용도제한	법 제49조제1항 영 제34조제1항	■ 직통계단의 설치기준 ☞ <u>피난층 외의 층</u> 에서의 보행거리 · 원칙: 건축물의 피난층 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로포함)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 1개소의 계단)에 이르는 보행거리가 30m 이하가 되도록 설치해야 한다. · <u>예외</u> : 건축물의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 근린생활시설은 보행거리가 50m 이하가 되도록 설치할 수 있다.	본서 341쪽 참조																
직통계단																			
직통계단 2개소 이상 설치	법 제49조제1항 영 제34조제2항	■ 직통계단 2개소 이상 설치대상 건축물 ☞ <u>피난층 외의 층</u> 이 아래 표에 해당하는 규모의 근린생활시설에는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 한다.																	
		<table><tr><th>바닥면적</th><th>건축물 용도</th><th>면적산정 기준</th></tr><tr><td rowspan="2">200㎡ 이상</td><td>· 제1종 근린생활시설 중 정신과의원 (입원실이 있는 경우로 한정) · 제2종 근린생활시설 중 학원, 독서실</td><td>· 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계</td></tr><tr><td>· 지하층</td><td>· 그 층 거실의 바닥면적 합계</td></tr><tr><td rowspan="2">300㎡ 이상</td><td>· 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장</td><td>· 그 층의 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계</td></tr><tr><td>· 제2종 근린생활시설 중 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 인터넷컴퓨터게임시설제공업소</td><td>· 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계</td></tr><tr><td>400㎡ 이상</td><td>· 위 200㎡~300㎡ 이상의 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 층에 있는 제1, 2종 근린생활시설</td><td>· 그 층 거실의 바닥면적 합계</td></tr></table>	바닥면적	건축물 용도	면적산정 기준	200㎡ 이상	· 제1종 근린생활시설 중 정신과의원 (입원실이 있는 경우로 한정) · 제2종 근린생활시설 중 학원, 독서실	· 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계	· 지하층	· 그 층 거실의 바닥면적 합계	300㎡ 이상	· 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장	· 그 층의 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계	· 제2종 근린생활시설 중 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 인터넷컴퓨터게임시설제공업소	· 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계	400㎡ 이상	· 위 200㎡~300㎡ 이상의 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 층에 있는 제1, 2종 근린생활시설	· 그 층 거실의 바닥면적 합계	본서 341쪽 참조
바닥면적	건축물 용도	면적산정 기준																	
200㎡ 이상	· 제1종 근린생활시설 중 정신과의원 (입원실이 있는 경우로 한정) · 제2종 근린생활시설 중 학원, 독서실	· 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계																	
	· 지하층	· 그 층 거실의 바닥면적 합계																	
300㎡ 이상	· 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장	· 그 층의 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계																	
	· 제2종 근린생활시설 중 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 인터넷컴퓨터게임시설제공업소	· 3층 이상의 층으로서 그 층의 해당 용도로 쓰는 거실의 바닥면적의 합계																	
400㎡ 이상	· 위 200㎡~300㎡ 이상의 용도로 쓰지 아니하는 3층 이상의 층에 있는 제1, 2종 근린생활시설	· 그 층 거실의 바닥면적 합계																	
	방화구조 규칙 제8조제2항	☞ <u>2개소 이상 직통계단의 설치기준</u>																	
피난계단 특별피난계단	법 제49조제1항 영 제35조제1항	■ 피난계단 및 특별피난계단의 설치대상 ☞ 건축물의 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(지하 1층인 건축물의 경우에는 5층 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결된 지하 1층의 계단을 포함한다)은 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다. · <u>피난계단 또는 특별피난계단 구조기준 및 설치 제외 대상</u>	본서 부록 423쪽 참조 본서 343쪽 참조																
	방화구조 규칙 제9조																		
옥외 피난계단	법 제49조제1항 영 제36조제1호	■ 옥외 피난계단의 설치기준 ☞ 건축물의 3층 이상인 층(피난층은 제외한다)으로서 제2종 근린생활시설 중 공연장(당해 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당)의 용도로 쓰는 층에는 직통계단 외에 그 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 따로 설치하여야 한다.	본서 345쪽 참조																
관람실 출구	법 제49조제1항 영 제38조 방화구조 규칙 제10조제1항	■ 관람실 등으로부터의 출구 설치기준 ☞ 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당)건축물에는 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 의 기준에 따라 관람실 또는 집회실로 부터의 출구를 설치하여야 하며, 바깥쪽에서의 출구로 쓰이는 문은 안여단으로 해서는 아니 된다.	본서 부록 426쪽 참조																
건축물 바깥쪽 출구	법 제49조제1항 영 제39조제1항 방화구조 규칙 제11조	■ 건축물의 바깥쪽에서의 출구의 설치기준 ☞ 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소(해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 경우만 해당) 건축물과 승강기를 설치하여야 하는 건축물에는 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 그 건축물로부터 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하여야 한다. · <u>피난층에서의 보행거리</u>	본서 부록 423쪽 참조 본서 346쪽 참조																
경사로	영 제48조제1항 방화구조 규칙 제15조제5항	■ 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 설치대상 ☞ 계단을 대체하여 설치하는 경사로는 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 설치하여야 한다. · <u>경사로 설치대상 건축물</u> ☞ 제1종 근린생활시설(공공용)과 승강기를 설치하여야 하는 건축물	본서 346쪽 참조																

검토 사항	근린생활시설		비 고						
	법 조 항	내 용							
건축물의 피난시설 및 용도제한 회전문	영 제39조제2항 방화구조 규칙 제12조	■ 회전문의 설치기준 ☞ 건물의 출입구에 설치하는 회전문은 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 설치하여야 한다. · <u>회전문의 설치기준</u>	본서 346쪽 참조						
옥상광장	법 제49조제1항 영 제40조제1항 영 제40조제2항	■ 옥상광장 등의 설치 ☞ 5층이상인 층이 제2종근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 (해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당)의 용도로 쓰는 경우에는 피난 용도로 쓸 수 있는 광장을 옥상에 설치하여야 한다. · <u>옥상광장 등의 설치대상 및 시설 기준</u>	본서 346쪽 참조						
대지 안의 피난·소방통로	법 제49조제1항 영 제41조제1항	■ 대지 안의 피난 및 소화에 필요한 통로 설치 ☞ 근린생활시설(면적 무관) 건축물의 대지 안에는 그 건축물 바깥쪽으로 통하는 주된 출구와 지상으로 통하는 피난계단 및 특별피난계단으로부터 도로 또는 공지(공원, 광장 등 피난 및 소화를 위하여 해당 대지의 출입에 지장이 없는 것)로 통하는 유효 너비 1.5m이상의 통로를 설치하여야 한다. ☞ 건축물의 필로티 내 통로의 길이가 2m 이상인 경우에는 피난 및 소화활동에 장애가 발생하지 아니하도록 자동차 진입억제용 말뚝 등 통로 보호시설을 설치하거나 통로에 단차(段差)를 둘 것. · <u>건축물의 필로티 등의 통로설치 기준</u>	본서 347쪽 참조						
방화구획	법 제49조제2항 영 제46조제1항 방화구조 규칙 제14조제1항 영 제46조제2항	■ 방화구획 등의 설치 ☞ 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물로서 연면적이 1,000㎡를 넘는 것은 내화구조로 된 바닥 및 벽 또는 방화문 및 자동방화셔터로 구획해야 한다. · <u>방화구획의 설치기준 및 방화구획 시설의 구조 기준</u> · <u>방화구획의 설치 제외 또는 완화대상 건축물</u>	본서 348쪽 참조 349쪽 참조						
같은 건축물 내 용도제한	법 제49조제2항 영 제47조제1항	■ 방화에 장애가 되는 용도의 제한 ☞ 아래 건축물 용도 ①과 ②는 같은 건축물에 함께 설치할 수 없다. <table><tr><th>건축물 용도 ①</th><th>건축물 용도 ②</th></tr><tr><td>· 제1종 근린생활시설 (산후조리원만 해당한다)</td><td>· 위락시설 · 위험물저장 및 처리시설 · 공장 · 자동차관련시설(정비공장만 해당한다)</td></tr></table> ☞ 아래 건축물 용도 ①과 ②는 같은 건축물에 함께 설치할 수 없다.	건축물 용도 ①	건축물 용도 ②	· 제1종 근린생활시설 (산후조리원만 해당한다)	· 위락시설 · 위험물저장 및 처리시설 · 공장 · 자동차관련시설(정비공장만 해당한다)			
건축물 용도 ①	건축물 용도 ②								
· 제1종 근린생활시설 (산후조리원만 해당한다)	· 위락시설 · 위험물저장 및 처리시설 · 공장 · 자동차관련시설(정비공장만 해당한다)								
	영 제47조제2항	<table><tr><th>건축물 용도 ①</th><th>건축물 용도 ②</th></tr><tr><td>· 단독주택(다중주택, 다가구주택에 한정한다) · 공동주택 · 제1종 근린생활시설 중 조산원 또는 산후조리원</td><td>· 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설</td></tr></table>	건축물 용도 ①	건축물 용도 ②	· 단독주택(다중주택, 다가구주택에 한정한다) · 공동주택 · 제1종 근린생활시설 중 조산원 또는 산후조리원	· 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설			
건축물 용도 ①	건축물 용도 ②								
· 단독주택(다중주택, 다가구주택에 한정한다) · 공동주택 · 제1종 근린생활시설 중 조산원 또는 산후조리원	· 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설								
계 단	영 제48조제1항	■ 계단 및 복도의 설치 ☞ 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 <u>국토교통부령이 정하는 기준</u> 에 적합해야 한다. 다만, 승강기기계실용 계단, 망루용 계단 등 특수한 용도에만 쓰이는 계단에 대해서는 동 기준을 적용하지 아니한다. · <u>계단 및 주계단, 피난계단, 특별피난계단의 세부 설치기준</u> · <u>계단을 대체하여 설치하는 경사로 설치기준</u>	본서 351쪽 참조 352쪽 참조						
(경사로)	방화구조 규칙 제15조제1~4항 제15조제5항								
복 도	영 제48조제1항	■ 복도의 너비 및 세부 설치기준 ☞ 연면적 200㎡를 초과하는 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 기준 <table><tr><th>구 분</th><th>양옆에 거실이 있는 복도</th><th>기타의 복도</th></tr><tr><td>· 당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우</td><td>1.5m 이상</td><td>1.2m 이상</td></tr></table>	구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도	· 당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상	1.2m 이상	
구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도							
· 당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200㎡ 이상인 경우	1.5m 이상	1.2m 이상							
거실 반자높이	영 제50조	■ 거실반자의 설치 ☞ 건축물 거실의 반자설치 기준 <table><tr><th>건축물 용도</th><th>거실의 반자높이</th></tr><tr><td>· 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 묘지관련시설 외의 용도로 쓰는 건축물(근린생활시설)</td><td>2.1m 이상</td></tr></table> ※ 거실의 반자 : 반자가 없는 경우, 보 또는 바로 위 층의 바닥판의 밑면 기타 이와 유사한 것	건축물 용도	거실의 반자높이	· 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 묘지관련시설 외의 용도로 쓰는 건축물(근린생활시설)	2.1m 이상			
건축물 용도	거실의 반자높이								
· 공장, 창고시설, 위험물저장 및 처리시설, 동물 및 식물 관련 시설, 자원순환 관련 시설, 묘지관련시설 외의 용도로 쓰는 건축물(근린생활시설)	2.1m 이상								
	방화구조 규칙 제16조								

검토 사항	근린 생활 시설				비 고		
	법 조 항	내 용					
건축물의 피난시설 및 용도제한 등 채광·환기용 창문 등	영 제51조제1항	■ 거실의 채광 등 ☞ 건축물의 채광 및 환기를 위한 창문 등의 설치기준					
	방화구조 규칙 제17조제1항	구 분	창문 등의 면적	건축물 용도		적용 예외	
	제17조제2항	채 광	·거실 바닥면적 10분의 1 이상	-		·거실 용도에 적합한 조도 이상의 조명장치를 설치하는 경우	
	제17조제2항	환 기	·거실 바닥면적의 20분의 1 이상	·건축물의 거실		·기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우	
배연설비	법 제49조제2항 영 제51조제2항	■ 건축물의 배연설비 설치대상 ☞ 아래 건축물의 거실(피난층의 거실은 제외)에는 배연설비를 해야 함			본서 353쪽 참조		
	설비기준 규칙 제14조	건물 층수	건축물 용도	적용 예외			
		6층 이상	·제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임시설 제공업소, 다중생활시설	·공연장, 종교집회장 및 인터넷컴퓨터게임시설 제공업소는 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 각각 300㎡ 이상인 경우만 해당			
		층수 무관	·제1종근린생활시설중 산후조리원	-			
		· <u>건축물의 배연설비 설치기준</u>					
	거실 등의 방습	영 제52조	■ 거실 등의 방습 ☞ 아래에 해당하는 건축물의 바닥 및 벽체 부분에는 아래 표에서 정하는 기준에 따라 방습을 위한 조치를 해야 한다.				
		방화구조 규칙 제18조	건축물 용도 및 부위			설치 기준	적용 예외
			·건축물의 최하층에 있는 거실 (바닥이 목조인 경우만 해당)			·거실바닥의 높이는 지표면으로부터 45Cm 이상으로 할 것	·지표면을 콘크리트바닥으로 설치하는 등 방습을 위한 조치를 하는 경우
			·제1종 근린생활시설 중 목욕장의 욕실과 휴게음식점 및 제과점의 조리장			·욕실 또는 조리장의 바닥과 그 바닥으로부터 높이 1m까지의 안쪽벽의 마감은 이를 내수재료로 할 것	-
			·제2종 근린생활시설 중 일반음식점, 휴게음식점 및 제과점의 조리장				
소방관 진입창	법 제49조제3항 방화구조 규칙 제18조의2	■ 소방관 진입창의 기준 ☞ 건축물의 2층 이상 11층 이하의 층에는 소방관이 진입할 수 있는 창을 각각 1개소 이상 설치하고, 외부에서 주야간에 식별할 수 있는 표시를 하여야 함. · <u>소방관 진입창 설치 기준</u>			본서 354쪽 참조		
	경계벽 및 바닥	영 제53조제1항 방화구조 규칙 제19조제1항	■ 경계벽 등의 설치 ☞ 제1종 근린생활시설 중 산후조리원의 입산부실 간·신생아실 간·입산부실과 신생아실 간에 설치하는 건축물의 경계벽은 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 설치하여야 한다. · <u>경계벽 등의 구조기준</u>			본서 355쪽 참조	
영 제53조제2항 방화구조 규칙 제19조제3항		■ 층간바닥 구조기준 ☞ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설 건축물의 가구·세대 등 간 소음방지를 위한 바닥의 구조는 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따라 설치하여야 한다. 다만, 화장실의 바닥은 제외한다. · <u>층간바닥의 구조기준</u>			본서 355쪽 참조		
		차면시설	영 제55조	■ 창문 등의 차면시설 ☞ 인접 대지경계선으로부터 직선거리 2m 이내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설(遮面施設)을 설치하여야 함 · 차면시설 의무 : <u>민법 제243조(차면시설의무)</u> 경계로부터 2m 이내의 거리에서 이웃 주택의 내부를 관망할 수 있는 창이나 마루를 설치하는 경우에는 적당한 차면시설을 하여야 한다.			

검토 사항	근린생활시설			비 고						
	법 조 항	내 용								
건축물의 내화구조와 방화벽 건축물 내화구조	법 제50조제1항 영 제56조제1항	■ 건축물의 내화구조 ☞ 아래 건축물의 주요구조부와 지붕은 내화(耐火)구조로 해야 한다. · 당해 용도로 쓰는 바닥면적의 합계 300㎡이상인 제2종 근린생활시설 중 공연장, 종교집회장 · 당해 용도로 쓰는 바닥면적의 합계 400㎡이상인 제1종 근린생활시설(의료의 용도로 쓰는 시설만 해당)과 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설 · 바닥면적과 관계없이 3층 이상인 건축물 및 지하층이 있는 건축물 (2층 이하인 건축물은 지하층 부분만 해당) · 막구조의 건축물은 주요구조부에만 내화구조로 할 수 있다.								
방화벽	법 제50조제2항 영 제57조제1항 방화구조 규칙 제21조	■ 대규모 건축물의 방화벽 등 ☞ 연면적 1,000㎡이상인 건축물은 방화벽으로 구획하되, 각 구획된 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 미만이어야 한다. 다만, 주요구조부가 내화구조이거나 불연재료인 건축물은 제외 · <u>방화벽의 구조기준</u>		본서 357쪽 참조						
건축물의 내화구조와 방화벽 목조 건축물 방화구조	영 제57조제3항 방화구조 규칙 제22조제2항	■ 대규모 목조건축물의 외벽 등 ☞ 연면적이 1,000㎡ 이상인 목조 건축물은 아래 표와 같은 그 외벽 및 처마 밑의 연소할 우려가 있는 부분(공원·광장·하천의 공지나 수면 또는 내화구조의 벽 기타 이와 유사한 것에 접하는 부분을 제외)을 방화구조로 하되, 그 지붕은 불연재료로 할 것 <table><tr><th>연소할 우려가 있는 부분</th><th>1층</th><th>2층 이상</th></tr><tr><td>·인접대지경계선 ·도로중심선 ·동일한 대지 안에 있는 2동 이상의 건축물 (연면적의 합계가 500㎡ 이하인 건축물은 이를 하나의 건축물로 본다) 상호의 외벽간의 중심선</td><td>·연소할 우려가 있는 부분으로부터 3m 이내</td><td>·연소할 우려가 있는 부분으로부터 5m 이내</td></tr></table>		연소할 우려가 있는 부분	1층	2층 이상	·인접대지경계선 ·도로중심선 ·동일한 대지 안에 있는 2동 이상의 건축물 (연면적의 합계가 500㎡ 이하인 건축물은 이를 하나의 건축물로 본다) 상호의 외벽간의 중심선	·연소할 우려가 있는 부분으로부터 3m 이내	·연소할 우려가 있는 부분으로부터 5m 이내	
연소할 우려가 있는 부분	1층	2층 이상								
·인접대지경계선 ·도로중심선 ·동일한 대지 안에 있는 2동 이상의 건축물 (연면적의 합계가 500㎡ 이하인 건축물은 이를 하나의 건축물로 본다) 상호의 외벽간의 중심선	·연소할 우려가 있는 부분으로부터 3m 이내	·연소할 우려가 있는 부분으로부터 5m 이내								
방화지구 안의 건축물 방화지구 내 건축물	법 제51조 영 제58조 방화구조 규칙 제23조	■ 방화지구 안의 건축물 ☞ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 방화지구 안에서는 건축물의 주요구조부와 지붕·외벽을 내화구조로 할 것 ☞ 건축물의 주요구조부 및 외벽을 내화구조로 하지 아니할 수 있는 건축물 - 연면적 30㎡ 미만인 단층 부속건축물로서 외벽 및 처마면이 내화구조 또는 불연재료로 된 것 - 도매시장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 주요구조부가 불연 재료로 된 것 · <u>방화지구 안의 건축기준</u>		본서 358쪽 참조						
건축물의 마감재료 등 내부 마감재료	법 제52조제1항 영 제61조제1항 방화구조 규칙 제24조 제1항 및 제2항	■ 건축물의 내부 마감재료 기준 ☞ 제1종 근린생활시설 중 의원·치과의원·조산원과 제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인터넷컴퓨터게임시설제공업소·학원·독서실·당구장·다중생활시설과 ☞ 5층 이상인 층 거실 바닥면적의 합계가 500㎡이상 건축물의 벽, 반자, 지붕(반자가 없는 경우에 한정)등 내부 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료로 하되 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 따른 것이어야 한다. · 예외: 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있고, 그 거실의 바닥면적(스프링클러나 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 바닥면적을 뺀 면적) 200㎡ 이내마다 방화구획이 되어 있는 건축물		본서 358쪽 참조						
외벽 마감재료	법 제52조제2항 영 제61조제2항	■ 건축물의 외벽 마감재료 기준 ☞ 아래 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료 (두 가지 이상의 재료로 제작된 자재의 경우 각 재료를 포함한다)는 방화에 지장이 없는 재료로 하되 <u>국토교통부령으로 정하는 기준</u> 에 적합하여야 한다. · 상업지역의 건축물(근린상업지역 제외) 가. 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡이상 나. 공장(<u>국토교통부령으로 정하는 화재위험이 적은 공장</u> [별표3]제외-다만, 공장의 일부 또는 전체를 기숙사 및 구내식당으로 사용 시 제외)의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물 · 3층 이상 또는 높이 9m 이상의 건축물 · 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 설치하여 주차장으로 쓰는 건축물		본서 359쪽 참조						
바닥 마감재료	법 제52조제3항	■ 건축물 상하 간의 용도변경 시 <u>특례 사항</u> ■ 건축물의 바닥 마감재료 등 ☞ 욕실, 화장실, 목욕장 등의 바닥 마감재료는 미끄럼을 방지할 수 있는 재료일 것		본서 360쪽 참조						

검토 사항	근린생활시설		비 고
	법 조 항	내 용	
외벽 창호 마감재료	법 제52조제4항 영 제61조제3항 방화구조 규칙 제24조제12항	■ 건축물의 외벽에 설치하는 창호 등 【방화유리창】 ☞ 아래 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호와 인접대지경계선간의 거리가 1.5m 이내인 경우에 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창호(窓戶)는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 방화유리창으로 설치해야 한다. · 상업지역의 건축물(근린상업지역 제외) 가. 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 2,000㎡이상 나. 공장(국토교통부령으로 정하는 화재위험이 적은 공장(별표3)제외-다만, 공장의 일부 또는 전체를 기숙사 및 구내식당으로 사용 시 제외)의 용도로 쓰는 건축물로부터 6m 이내에 위치한 건축물 · 3층 이상 또는 높이 9m 이상의 건축물 · 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 설치하여 주차장으로 쓰는 건축물 ☞ 방화유리창 설치대상, 기준 및 예외 규정	본서 359쪽 참조 본서 361쪽 참조
실내건축	법 제52조의2 제1항 법 제52조의2 제2항	■ 실내건축의 구조 및 재료 ☞ 제1종 및 제2종 근린생활시설 중 휴게음식점, 제과점(칸막이로 거실의 일부를 가로로 구획하거나 가로 및 세로로 구획하는 경우만 해당한다) 건축물의 실내건축은 방화에 지장이 없고 사용자의 안전에 문제가 없는 구조 및 재료로 시공하여야 한다. ☞ 실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준	본서 부록 450쪽 참조
건축자재의 품질관리 등 복합자재	법 제52조의4 제1항 영 제62조제1항 방화구조 규칙 제24조의3제1항	■ 건축자재의 품질관리 등 ☞ 복합자재를 포함한 법 제52조에 따른 마감재료, 방화문 등 아래 건축자재의 제조업자, 유통업자, 공사시공자 및 공사감리자는 국토교통부령으로 정하는 사항을 기재한 품질관리서를 허가권자에게 제출하여야 한다. · 품질관리서 의무제출 건축자재 - 복합자재 - 단열재(건축물의 외벽에 사용하는 마감재료) - 방화문 - 자동방화셔터 - 방화구획을 구성하는 내화구조 - 내화채움성능이 인정된 구조 - 방화댐퍼 ☞ 품질관리서 기재사항, 첨부서류 및 제출 순서 등	본서 362쪽 참조
지 하 층	법 제53조제1항 방화구조 규칙 제25조제1항 제25조제2항	■ 지하층의 구조 및 설비 기준 ☞ 당해 용도에 쓰이는 층으로서 그 층의 거실 바닥면적의 합계가 50㎡이상인 제2종 근린생활시설중 공연장, 단란주점, 당구장, 노래연습장에는 직통계단을 2개소 이상 설치하여야 하는 등 건축물 지하층의 거실에 설치하는 지하층의 구조 및 설비는 국토교통부령으로 정하는 기준에 맞게 하여야 한다. ☞ 지하층의 구조·설비 및 비상탈출구 설치기준	본서 363쪽 참조
건축물의 범죄예방	법 제53조의2 영 제63조의7 국토교통부고시	■ 건축물의 범죄예방기준 적용 건축물 ☞ 제1종 근린생활시설 중 일용품을 판매하는 소매점과 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설은 범죄예방 기준에 따라 건축하여야 한다. ☞ 범죄예방 건축기준 [국토교통부고시 제2019-394호, 2019. 7. 24.]	본서 부록 451쪽 참조
대지안의 공지	법 제58조 영 제80조의2	■ 대지 안의 공지 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 건축조례로 정하는 건축물 등을 건축하는 경우에는 건축법 시행령 [별표 2]에서 정하는 바에 따라, 건축선 및 인접대지경계선으로부터 건축물의 각 부분까지 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 거리 이상을 띄워야 한다. ※ 건축법 시행령 [별표 2]	본서 369쪽 참조
맞벽 건축과 연결 복도	법 제59조 영 제81조제1항 영 제81조제4항	■ 맞벽건축 및 연결복도 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 ☞ 맞벽으로 건축하는 경우와 인근 건축물과 이어지는 연결 복도나 연결 통로를 설치하는 경우에는 법 제58조(대지안의 공지), 법 제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한) 및 민법 제242조(경계선부근의 건축)를 적용하지 아니한다. ☞ 맞벽건축 가능지역과 맞벽, 연결복도 및 연결통로 시설기준	본서 370쪽 참조

검토 사항	근린생활시설		비 고
	법 조 항	내 용	
일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 정북(正北)방향	법 제61조제1항 영 제86조제1항 영 제86조제2항	■ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 【최종 당해 지방자치단체 관련조례 확인필요】 ☞ 전용주거지역이나 일반주거지역 안에서 건축물을 건축하는 경우에는 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 아래의 범위에서 당해 지방자치단체의 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 함. · 건축물 높이가 10m 이하인 부분은 인접대지경계선으로부터 1.5m 이상 건축물 높이가 10m를 초과하는 부분은 인접대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 2분의 1 이상 ※ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 적용 제외	본서 371쪽 참조
정남(正南)방향	법 제61조제3항	☞ 건축물을 건축하고자 하는 부지 등이 법 제61조제3항 각 호의 어느 하나 에 해당하면 건축물의 높이를 정남(正南) 방향의 인접 대지경계선으로부터 아래 표의 범위에서 당해 지방자치단체가 고시하는 높이 이하로 할 수 있다.	본서 372쪽 참조
높이제한 미적용	법 제61조제4항	☞ 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한 규정 미적용 건축물 · 2층 이하로서 높이가 8m이하인 건축물에는 해당 지방자치단체의 조례 로 정하는 바에 따라 법 제61조 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.	
건축설비 기준 등	법 제62조 영 제87조제1항	■ 건축설비 설치의 기준 ☞ 건축설비는 건축물의 안전·방화, 위생, 에너지 및 정보통신의 합리적 이용에 지장이 없도록 설치하여야 한다. ☞ 건축설비의 설치대상 및 기술적 기준	본서 373쪽 참조
배연설비	영 제51조제2항 설비기준규칙 제14조제1항	■ 배연설비 설치 대상 및 기준 · 설치대상 ☞ 6층 이상인 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설과 6층 이상인 제2종 근린생활시설로 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 공연장, 종교집회장, 인터넷컴퓨터게임시설 제공업소의 거실(피난층의 거실은 제외) 제1종 근린생활시설(충수와 관계없음)중 산후조리원의 거실(피난층의 거실제외) · 설치기준 ☞ 설비기준규칙이 정하는 기준에 적합하게 배연설비를 설치해야 한다. 다만, 피난층인 경우에는 그렇지 않다.	본서 374쪽 참조
피뢰설비	영 제87조제2항 설비기준규칙 제20조	■ 피뢰설비 설치기준 ☞ 피뢰설비 설치 대상 : 낙뢰의 우려가 있는 건축물과 높이 20m 이상의 건축물 ☞ 피뢰설비 설치 기준	본서 376쪽 참조
전기설비 설치공간	영 제87조제2항 설비기준규칙 제20조의2	■ 전기설비 설치공간 기준 ☞ 연면적이 500㎡ 이상인 건축물의 대지에 전기를 배전(配電)하려는 경우에는 설비기준규칙 [별표 3의3]에 따른 전기설비 설치공간 확보기준을 준수하여야 한다.	본서 부록 438쪽 참조
냉방설비	영 제87조제2항 설비기준규칙 제23조제2항 설비기준규칙 제23조제3항	■ 건축물의 냉방설비 등 ☞ 해당 용도에 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 제1종 근린생활시설 중 목욕장에 산업통상자원부장관이 국토교통부장관과 협의하여 고시하는 건축물에 중앙 집중냉방설비를 설치하는 경우에는 축냉식 또는 가스를 이용한 중앙 집중냉방 방식으로 하여야 한다. ☞ 상업지역 및 주거지역에서 건축물에 설치하는 냉방시설 및 환기시설의 배기구와 배기장치의 설치 기준	본서 377쪽 참조
승강기 승용 승강기	법 제64조제1항 영 제89조 설비기준규칙 제5조	■ 승용승강기의 설치 대상 ☞ 건축주는 6층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인 건축물을 건축하려면 승강기를 설치하여야 한다. 이 경우 승강기의 규모 및 구조는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙으로 정한다. ☞ 승용승강기 설치 제외 대상 · 층수가 6층인 건축물로서 각 층 거실의 바닥면적 300㎡ 이내마다 1개소 이상의 직통계단을 설치한 건축물 ☞ 승용승강기의 설치기준 [별표 1의2] · 근린생활시설의 6층 이상의 거실면적 합계가 3,000㎡ 이하인 경우에는 1대, 3,000㎡ 초과하는 경우에는 1대에 3,000㎡를 초과하는 3,000㎡ 이내마다 1대를 더한 대수	본서 부록 438쪽 참조 본서 378쪽 참조
관계전문 기술자 협력 건축구조 기술사	법 제67조제1항 영 제91조의3 제1항	■ 건축구조기술사의 협력을 받아야 하는 건축물 · 6층 이상인 건축물 · 특수구조 건축물 · 다중이용 건축물 · 준다중이용 건축물 · 3층 이상의 필로티형식 건축물 ☞ 구조기준규칙 [별표 10]에 따른 지진구역 Ⅰ의 지역에 건축하는 건축물로서 구조기준규칙 [별표 11]에 따른 중요도가 특에 해당하는 건축물 · 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 구조기준규칙 [별표 11]에 따른 '중요도 특' 또는 '중요도 Ⅰ'에 해당하는 건축물	본서 381쪽 참조 본서 부록 437쪽 참조
토목분야 기술사	영 제91조의3 제3항	■ 토목분야 기술사의 협력을 받아야 하는 공사 · 깊이 10m 이상의 토지 굴착공사와 높이 5m 이상의 옹벽 등의 공사를 수반하는 건축물 ☞ 토목분야 기술사의 협력분야 및 관계전문기술자	본서 382쪽 참조

검토 사항	근린 생활 시설			비 고														
	법 조 항	내 용																
주차장법 건축물 부설주차장	주차장법 영 제6조제1항	■ 주차장법 시행령 [별표 1] <개정 2021. 3. 30.> 부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준(제6조제1항 관련) 【최종 당해 지방자치단체 관련 조례 확인 필요】 <table><tr><th>시 설 물</th><th>설 치 기 준</th></tr><tr><td>3. 제1종 근린생활시설[「건축법 시행령」 별표 1 제3호 바목 및 사목(공중화장실, 대피소, 지역아동센터는 제외한다)은 제외한다], 제2종 근린생활시설</td><td>○ 시설면적 200㎡당 1대 (시설면적/200㎡)</td></tr></table> ※ 비 고 1. 시설물의 종류는 다른 법령에 특별한 규정이 없으면 「건축법 시행령」 별표 1에 따르되, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설물을 건축하거나 설치하려는 경우에는 부설주차장을 설치하지 않을 수 있다. 가. 제1종 근린생활시설 중 변전소·양수장·정수장·대피소·공중화장실, 그 밖에 이와 유사한 시설		시 설 물	설 치 기 준	3. 제1종 근린생활시설[「건축법 시행령」 별표 1 제3호 바목 및 사목(공중화장실, 대피소, 지역아동센터는 제외한다)은 제외한다], 제2종 근린생활시설	○ 시설면적 200㎡당 1대 (시설면적/200㎡)											
시 설 물	설 치 기 준																	
3. 제1종 근린생활시설[「건축법 시행령」 별표 1 제3호 바목 및 사목(공중화장실, 대피소, 지역아동센터는 제외한다)은 제외한다], 제2종 근린생활시설	○ 시설면적 200㎡당 1대 (시설면적/200㎡)																	
하수도법 하수처리시설	하수도법 제34조 영 제24조 제5항	■ 건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정기준 ☞ 환경부고시 제2021-59호 (2021. 3. 30. 일부개정 및 시행)																
소방시설법 소 방 시 설	소방시설설치 및 관리에 관한 법 (소방시설법) 제6조 영 [별표 2]	■ 건축허가 등의 동의 등 ☞ 소방시설법 시행령 제7조의 규정에 의한 건축물 등의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 대수선의 허가·협의 및 사용승인(이하 “건축허가 등”이라 한다)의 권한이 있는 행정기관은 건축허가 등을 할 때 미리 그 건축물 등의 시공지(施工地) 또는 소재지를 관할하는 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 한다. ■ 특정소방대상물 ☞ 소방시설법 시행령 [별표 2] 제2호 근린생활시설																
다중이용업소법 다중이용업소 안전 시설	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제2조 시행령 제2조 영 제9조	■ 다중이용업 ☞ “다중이용업”이란 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는营业을 말한다. ■ 다중이용업소에 설치·유지하여야 하는 안전시설 등 [별표 1의2]																
장애인등편의법 장 애 인 편 의 시 설	장애인등 편의법 시행령 제3조 [별표 1] 시행령 제3조 [별표 2]	■ 편의시설 설치 대상시설 ☞ 장애인 등 편의법 시행령 [별표 1] 제2호 가목 및 나목 가. 제1종 근린생활시설 나. 제2종 근린생활시설 ■ 대상시설별 편의시설의 종류 및 설치기준 ☞ 장애인 등 편의법 시행령 [별표 2] 제3호 나목 나. 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류																
B.F 인증 의무시설	장애인 등 편의법 시행령[별표 2의2]	■ 국가, 지방자치단체 또는 공공기관의 장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설 ☞ 장애인 등 편의법 시행령 [별표 2의 2] 제1호(제1종 근생) 및 제2호(제2종 근생)																
교육환경법 교육환경 보호구역	교육환경에 관한 법률(교육환경법) 제8조 시행령 제9조	■ 교육환경보호구역의 설정 등 1. 절대보호구역 : 학교출입문으로부터 직선거리로 50미터까지인 지역 2. 상대보호구역 : 학교경계등으로부터 직선거리로 200미터까지인 지역 중 절대보호구역을 제외한 지역 ☞ 교육환경보호구역에서의 금지행위 등																
문화예술진흥법 미술작품 설치대상	문화예술진흥법 제9조 영 제12조	■ 건축물에 대한 미술작품의 설치 등 ☞ 연면적이 10,000㎡ 이상인 제1, 2종 근린생활시설은 건축물 미술작품을 설치하여야 한다. · 건축물에 대한 미술작품의 설치종류 및 작품 금액																
건축관련 입지와 규모의 사전결정 교통영향평가	도시교통정비 촉진법 제15조제1항 동법 시행령 제13조의2제3항	■ 교통영향평가 실시대상지역, 사업범위 및 제출시기 ☞ 도시교통정비촉진법 시행령 [별표 1] 발제 <table><tr><th>주 용 도</th><th>세 부 용 도</th><th>도시교통정비지역</th><th>교통권역(㎡)</th></tr><tr><td rowspan="2">2) 제1종 근린 생활 시설</td><td>의원, 한의원</td><td>건축 연면적 25,000㎡ 이상</td><td>건축 연면적 37,500㎡ 이상</td></tr><tr><td>기타(대피소 및 무인변전소 제외)</td><td>건축 연면적 12,000㎡ 이상</td><td>건축 연면적 18,000㎡ 이상</td></tr><tr><td>3) 제2종 근린 생활 시설</td><td></td><td>건축 연면적 15,000㎡ 이상</td><td>건축 연면적 22,500㎡ 이상</td></tr></table>		주 용 도	세 부 용 도	도시교통정비지역	교통권역(㎡)	2) 제1종 근린 생활 시설	의원, 한의원	건축 연면적 25,000㎡ 이상	건축 연면적 37,500㎡ 이상	기타(대피소 및 무인변전소 제외)	건축 연면적 12,000㎡ 이상	건축 연면적 18,000㎡ 이상	3) 제2종 근린 생활 시설		건축 연면적 15,000㎡ 이상	건축 연면적 22,500㎡ 이상
주 용 도	세 부 용 도	도시교통정비지역	교통권역(㎡)															
2) 제1종 근린 생활 시설	의원, 한의원	건축 연면적 25,000㎡ 이상	건축 연면적 37,500㎡ 이상															
	기타(대피소 및 무인변전소 제외)	건축 연면적 12,000㎡ 이상	건축 연면적 18,000㎡ 이상															
3) 제2종 근린 생활 시설		건축 연면적 15,000㎡ 이상	건축 연면적 22,500㎡ 이상															